

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 4 jomada II 1420 – 14 septembre 1999

142^{ème} année

N° 74

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 99-1860 du 30 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence Tunis Afrique Presse..... 1668

Ministère de la Défense Nationale

Mouvement dans le corps des magistrats militaires..... 1668

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un chef de bureau..... 1668

Nomination de chefs de divisions 1668

Nomination d'un sous-directeur (classe exceptionnelle) 1668

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 99-1866 du 31 août 1999, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail..... 1668

Décret n° 99-1867 du 31 août 1999, fixant le salaire minimum agricole garanti..... 1669

Nomination d'un directeur 1670

Nomination d'un chef de division..... 1670

Nomination d'un sous-directeur 1670

Nomination de chefs de services 1670

Nomination de chefs d'unités 1670

Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur

Décret n° 99-1875 du 30 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence tunisienne de la coopération technique..... 1670

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 99-1876 du 31 août 1999, portant révision des limites du périmètre d'irrigation de la basse vallée de la Majerda..... 1670

Décret n° 99-1877 du 31 août 1999 , modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire dans les périmètres publics irrigués.....	1671
Nomination d'un commissaire régional	1671
Nomination d'un chef d'arrondissement.....	1671
Nomination d'un chef de service.....	1671
Nomination d'un chef de division.....	1671
Nomination d'un membre représentant l'Etat au conseil d'administration du groupement inter-professionnel des viandes rouges.....	1671
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Nomination de directeurs régionaux.....	1671
Nomination d'un chef de service.....	1671
Ministère de la Santé Publique	
Décret n° 99-1885 du 30 août 1999 , portant approbation du statut particulier du personnel de la société des industries pharmaceutiques de Tunisie.....	1672
Décret n° 99-1886 du 30 août 1999 , portant approbation du statut particulier du personnel de la pharmacie centrale de Tunisie.....	1672
Nomination de chefs de service hospitalo- sanitaires.....	1672
Nomination de directeurs régionaux.....	1672
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Décret n° 99-1896 du 31 août 1999 , portant suppression de deux établissements d'œuvres universitaires	1672
Nomination de doyens de facultés	1672
Nomination de directeurs d'écoles et d'instituts d'enseignement supérieur.....	1672
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination de contrôleurs en chef.....	1673
Ministère du Commerce	
Décret n° 99-1919 du 30 août 1999 , portant approbation du statut particulier du personnel du centre de promotion des exportations.....	1374
Décret n° 99-1920 du 30 août 1999 , portant approbation du statut particulier du personnel de l'office du commerce de la Tunisie.....	1674
Ministère du Tourisme et de l'Artisanat	
Décret n° 99-1921 du 30 août 1999 , portant approbation du statut particulier du personnel de l'office national du tourisme tunisien.....	1674
Ministère des Finances	
Décret n° 99-1922 du 31 août 1999 , complétant le décret n° 94-814 du 11 avril 1994 relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et aux modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles.....	1674
Décret n° 99-1923 du 31 août 1999 , portant fixation des conditions de l'exonération des intérêts de l'épargne-études.....	1674
Décret n° 99-1924 du 31 août 1999 , portant octroi du régime fiscal privilégié au titre de l'importation des minerais de fer et des fils de barres en fer.....	1675
Nomination de directeurs.....	1676
Nomination de chefs de service.....	1676
Nomination d'un receveur des finances	1676
Création d'une recette des finances.....	1676
Ministère de la Culture	
Décret n° 99-1933 du 31 août 1999 , relatif au classement des monuments historiques.....	1676
Nomination d'un directeur.....	1677
Nomination d'un chef de service.....	1677
Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance	
Nomination d'un sous-directeur.....	1677
Nomination de chefs de service.....	1677

Nomination d'un chef de bureau	1677
Ministère du Transport	
Décret n° 99-1940 du 31 août 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national des ports.....	1677
Décret n° 99-1941 du 30 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'office de l'aviation civile et des aéroports.....	1678
Arrêté du ministre du transport du 31 août 1999, modifiant et complétant l'arrêté du 3 mars 1998, fixant les conditions de délivrance d'une licence ou qualification de membre d'équipage de conduite d'aéronef civil aux titulaires des licences ou qualifications étrangères ou titres militaires.....	1678
Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 99-1887 du 30 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'office national de l'assainissement.....	1680
Nomination d'un directeur régional.....	1680
Nomination d'un sous-directeur.....	1680
Ministère du Développement Economique	
Décret n° 99-1944 du 30 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de la société des ciments de Bizerte.....	1680

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux épargnants auprès de la caisse d'épargne nationale tunisienne	1680
--	------

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 99-1860 du 30 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence Tunis Afrique Presse.

(Le texte du statut est publié uniquement en langue arabe).

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-1859 du 30 août 1999.

Les magistrats militaires dont les noms suivent sont nommés aux fonctions et postes ci-après, à compter du 1er octobre 1999.

- Le colonel Ayed Ben Gaïed, commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent de Sfax, commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent de Tunis.

- Le lieutenant-colonel Marouane Bouguerra, juge unique près du tribunal militaire permanent de Sfax, premier substitut du commissaire de gouvernement près du même tribunal.

- Le commandant Ali Fatnassi, juge d'instruction près du tribunal militaire permanent de Tunis, premier juge d'instruction près du même tribunal.

- Le commandant Lassâad Mrad, juge rapporteur près du tribunal militaire permanent de Tunis, juge unique près du tribunal militaire permanent de Sfax.

- Le commandant Ahmed Jebel, substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent de Tunis, substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent de Sfax.

- Le capitaine Mohamed Kneizia, juge rapporteur près du tribunal militaire permanent du Kef, juge d'instruction près du même tribunal.

- Le capitaine Mounir Abdenbi, juge d'instruction près du tribunal militaire permanent du Kef, substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent de Tunis.

- Le lieutenant Mohamed Takali, juge rapporteur près du tribunal militaire permanent de Tunis, substitut du commissaire de gouvernement près du même tribunal.

- Le lieutenant Khemaïes El Ghali, juge rapporteur près du tribunal militaire permanent du Kef, substitut du commissaire de gouvernement près du même tribunal.

- Le lieutenant Ryadh Yaccoubi, juge rapporteur près du tribunal militaire permanent de Tunis, juge rapporteur près du tribunal militaire permanent du Kef.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 99-1861 du 31 août 1999.

Monsieur Abdelfettah Soussi, administrateur est chargé des fonctions de chef de bureau des relations avec le citoyen au gouvernorat de Mahdia avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 99-1862 du 31 août 1999.

Monsieur Mohamed Bour, professeur principal d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de division des affaires administratives générales au gouvernorat de l'Ariana avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 99-1863 du 31 août 1999.

Madame Naïla Laârif, administrateur, est chargée des fonctions de chef de division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Tunis avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 99-1864 du 31 août 1999.

Monsieur Ahmed Belkhodja, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Mahdia avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 99-1865 du 31 août 1999.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Adel Guetat ingénieur principal chargé des fonctions de sous-directeur de l'environnement à la direction des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 99-1866 du 31 août 1999, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3,

Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et 234,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices et des entreprises publiques à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la procédure de fixation des salaires et notamment son article 2,

Vu le décret n° 81-437 du 7 avril 1981, instituant une indemnité complémentaire provisoire,

Vu le décret n° 82-501 du 16 mars 1982, portant majoration du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,

Vu le décret n° 99-994 du 10 mai 1999, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles est fixé pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins à 180,960 dinars et à 158,771 dinars par mois et 870 millimes et 916 millimes l'heure, respectivement pour les régimes de 48 heures et 40 heures par semaine.

Art. 2. - Le salaire minimum interprofessionnel garanti tel que défini à l'article précédent se compose des éléments suivants :

A – Pour les salariés payés au mois :

1) Régime de 48 heures par semaine :

– 150,592 dinars en tant que salaire de base,

– 30,368 dinars représentant le montant de l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés.

2) Régime de 40 heures par semaine :

– 128,771 dinars en tant que salaire de base,

– 30,000 dinars représentant le montant de l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés.

B - Pour les salariés payés à l'heure :

1) Régime de 48 heures par semaine :

– 724 millimes en tant que salaire de base,

– 146 millimes représentant le montant de l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés.

2) Régime de 40 heures par semaine :

– 743 millimes en tant que salaire de base,

– 173 millimes représentant le montant de l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés.

Art. 3. - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui, en contrepartie du rendement normal, perçoivent un salaire égal au salaire minimum interprofessionnel garanti, bénéficient d'une majoration de salaire selon un montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de percevoir le salaire minimum interprofessionnel garanti tel que fixé à l'article premier du présent décret.

Art. 4. - Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas percevoir un salaire inférieur à 85% de celui de l'adulte.

Art. 5. - Ne peuvent bénéficier de l'augmentation de salaire découlant de l'application du présent décret les travailleurs dont le salaire global - salaire de base, primes et indemnités habituellement servies - est égal ou supérieur au salaire global auquel a droit le travailleur payé au salaire minimum interprofessionnel garanti.

Art. 6. - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues à l'article 3 de la loi susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966.

Art. 7. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 99-994 du 10 mai 1999.

Art. 8. - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 19 août 1999 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-1867 du 31 août 1999, fixant le salaire minimum agricole garanti.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3,

Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et 234,

Vu le décret n° 71-285 du 2 août 1971, relatif aux commissions du travail agricole,

Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la procédure de fixation des salaires et notamment son article 3,

Vu le décret n° 99-995 du 10 mai 1999, fixant le salaire minimum agricole garanti,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le salaire minimum agricole garanti est fixé à 5,609 dinars par journée de travail effectif pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins.

Art. 2. - Les salaires minima des ouvriers agricoles spécialisés et qualifiés par journée de travail effectif sont fixés comme suivant :

a) ouvriers spécialisés :

- conducteurs de tracteurs : 5,609 dinars.

- autres : 5,609 dinars.

b) ouvriers qualifiés :

- tailleurs d'oliviers : 5,609 dinars.

- autres : 5,814 dinars.

Art. 3. - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui, en contrepartie du rendement normal, perçoivent un salaire égal au salaire minimum agricole garanti, bénéficient d'une majoration de salaire d'un montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de percevoir le salaire minimum agricole garanti tel que fixé à l'article premier du présent décret.

Art. 4. - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues à l'article 3 de la loi susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966.

Art. 5. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 99-995 du 10 mai 1999.

Art. 6. - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 19 août 1999 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 99-1903 du 31 août 1999.

Madame Sarra Kanoun épouse Jerraya, inspecteur régional de la santé publique, est chargée des fonctions de directeur de l'institut de promotion des handicapés.

En application des dispositions de l'article 9 (nouveau) du décret n° 90-2061 du 10 décembre 1990 tel que modifié par le décret n° 94-532 du 7 mars 1994, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés au directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 99-1868 du 31 août 1999.

Monsieur Amor Sallem, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales à Siliana.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-1869 du 31 août 1999.

Monsieur Ali Khazri, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de sous-directeur au bureau des études, de la planification et de la programmation au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 99-1870 du 31 août 1999.

Monsieur Riadh Jelassi, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de service des affaires communes à la direction générale de la promotion sociale, au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 99-1871 du 31 août 1999.

Monsieur Adel Mestiri, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de service au bureau des relations avec le citoyen, au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 99-1872 du 31 août 1999.

Monsieur Salah Zayani, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de la promotion sociale à Jebeniana à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales à Sfax.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 99-1873 du 31 août 1999.

Monsieur Ahmed Abdi, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de la promotion sociale à Menzel Bourguiba à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales à Bizerte.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

MINISTERE

DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR

Décret n° 99-1875 du 30 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence tunisienne de la coopération technique.

(Le texte du statut est publié uniquement en langue arabe).

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 99-1876 du 31 août 1999, portant révision des limites du périmètre d'irrigation de la basse vallée de la Majerda.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 58-63 du 11 juin 1958 portant réforme agraire dans la basse vallée de la Majerda, telle que modifiée par la loi n° 60-6 du 26 juillet 1960 et complétée par la loi n° 86-70 du 19 juillet 1986,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, relative à la réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, tel que modifié par le décret n° 98-751 du 30 mars 1998,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués consigné dans les procès-verbaux de ses réunions datées du 27 décembre 1996 et 2 mars 1999,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les limites du périmètre d'irrigation de la basse vallée de la Majerda tel qu'il est fixé par le plan annexé à la loi n° 58-63 du 11 juin 1958 susvisée sont modifiées par la déduction de la parcelle de terre qui couvre 114 ha, objet du titre foncier n° 92/87460 partie sis dans la région de Ghadir El Golla des gouvernorats de Tunis et de l'Ariana délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire dans les périmètres publics irrigués.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu les articles 34 (nouveau) et 35 (nouveau) de la constitution,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La dénomination "agence de la réforme agraire dans les périmètres publics irrigués" prévue par la loi de sa création n° 77-17 du 16 mars 1977 est modifiée comme suit : "agence foncière agricole".

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 99-1878 du 31 août 1999.

Monsieur Mohamed Lajili, ingénieur général, est chargé des fonctions de commissaire régional au

développement agricole de Sousse, et ce, à compter du 1er juillet 1999.

Par décret n° 99-1879 du 31 août 1999.

Monsieur Hédi Ben Salem, administrateur, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du personnel au commissariat régional au développement agricole de Sousse.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989 l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-1880 du 31 août 1999.

Madame Saloua Fahem née El Mokhtar, ingénieur principal est chargée des fonctions de chef de service de la cellule régionale du gouvernorat de Nabeul au sein de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement des céréales.

Par décret n° 99-1881 du 31 août 1999.

Monsieur Mohamed Hilali Laabidi, ingénieur principal est chargé des fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Tataouine, et ce, à compter du 1er juillet 1999.

Par arrêté du ministre de l'agriculture du 31 août 1999.

Madame Sanaâ Yahyaoui Fatma est nommée membre représentant le ministère de l'agriculture au conseil d'administration du groupement interprofessionnel des viandes rouges.

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

NOMINATIONS

Par décret n° 99-1882 du 31 août 1999.

Monsieur Mohamed Habib Bakkey, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur régional de la formation professionnelle et de l'emploi à Tunis.

En application de l'article 11 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994 l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-1883 du 31 août 1999.

Monsieur Lassaâd Labbassi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur régional de la formation professionnelle et de l'emploi à Kasserine.

En application de l'article 11 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994 l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-1884 du 31 août 1999.

Monsieur Sakkej Amor, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service de l'évaluation

et de suivi à la direction de la coopération internationale relevant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 99-1885 du 30 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de la société des industries pharmaceutiques de Tunisie.

(Le texte du statut est publié uniquement en langue arabe).

Décret n° 99-1886 du 30 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de la pharmacie centrale de Tunisie.

(Le texte du statut est publié uniquement en langue arabe).

NOMINATIONS

Par décret n° 99-1888 du 31 août 1999.

Le Dr. Zitouni Leïla Skhiri, médecin spécialiste de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de Bizerte (Sec. de radiologie).

Par décret n° 99-1889 du 31 août 1999.

Le Dr. Ben Rhaïem M'hamed, médecin de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de Jébeniana (Sec. de médecine).

Par décret n° 99-1890 du 31 août 1999.

Monsieur Salhi Khalil, inspecteur régional de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat de Tozeur.

Par décret n° 99-1891 du 31 août 1999.

Monsieur Doukali Salah, inspecteur régional de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat de Kébili.

Par décret n° 99-1892 du 31 août 1999.

Monsieur Sellami Lotfi, inspecteur divisionnaire de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat de Jendouba.

Par décret n° 99-1893 du 31 août 1999.

Monsieur Cherif Abdelmalek, inspecteur régional de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat de Kef.

Par décret n° 99-1894 du 31 août 1999.

Monsieur Harrabi Mustapha, inspecteur divisionnaire de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat de Tataouine.

Par décret n° 99-1895 du 31 août 1999.

Monsieur le Dr. Allagui Taïeb, inspecteur régional de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat de Nabeul.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Décret n° 99-1896 du 31 août 1999, portant suppression de deux établissements d'œuvres universitaires.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975, portant loi de finances pour la gestion 1976 et notamment son article 50,

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 et notamment son article 97,

Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, portant attributions, organisation des établissements des œuvres universitaires et emplois fonctionnels dans lesdits établissements,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis conforme du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Sont supprimés, à compter du premier janvier 2000, les deux établissements des œuvres universitaires suivants relevant de l'office des œuvres universitaires pour le centre :

- foyer universitaire Chott Mariem,

- restaurant universitaire Chott Mariem.

L'agent comptable de l'école supérieure d'horticulture et d'élevage de Chott Mariem est chargé de la liquidation du patrimoine des deux établissements supprimés.

Le ministre des finances prescrit les opérations de liquidation des deux établissements supprimés dont les biens et les obligations sont transférés à "l'école supérieure d'horticulture et d'élevage de Chott Mariem".

Art. 2. – Le personnel relevant du foyer universitaire Chott Mariem et du restaurant universitaire Chott Mariem sera muté à l'école supérieure d'horticulture et d'élevage de Chott Mariem.

Art. 3. – Les ministres de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 99-1897 du 31 août 1999.

Monsieur Abdelmajid Zahaf, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de

doyen de la faculté de médecine de Sfax pour une nouvelle période à compter du 6 juillet 1999.

Par décret n° 99-1898 du 31 août 1999.

Madame Leïla Marzouki épouse Rammah, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Kairouan pour une nouvelle période à compter du 29 juillet 1999.

Par décret n° 99-1899 du 31 août 1999.

Monsieur Ali Jallouli, maître de conférences, est chargé des fonctions de doyen de la faculté de droit de Sfax.

Par décret n° 99-1900 du 31 août 1999.

Monsieur Boubaker El Euch, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Sfax à compter du 29 juillet 1999.

Par décret n° 99-1901 du 31 août 1999.

Monsieur Sassi Ben Nasrallah, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Monastir.

Par décret n° 99-1902 du 31 août 1999.

Monsieur Mekki Ksouri, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut national des sciences appliquées et de technologie.

Par décret n° 99-1904 du 31 août 1999.

Monsieur Mustapha Hassen, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut de presse et des sciences de l'information pour une nouvelle période à compter du 20 août 1999.

Par décret n° 99-1905 du 31 août 1999.

Monsieur Mohamed Razak Jeday, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Gabès pour une nouvelle période à compter du 29 juillet 1999.

Par décret n° 99-1906 du 31 août 1999.

Monsieur Fethi Ladhar, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs à Sfax.

Par décret n° 99-1907 du 31 août 1999.

Monsieur Mohamed Ali Hamza, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Monastir pour une nouvelle période à compter du 23 août 1999.

Par décret n° 99-1908 du 31 août 1999.

Madame Henda Hadjami épouse Ben Ghezala, maître de conférences, est chargée des fonctions de directeur de l'institut supérieur de documentation à compter du 29 juillet 1999.

Par décret n° 99-1909 du 31 août 1999.

Monsieur Mohieddine El Aloui, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs à Gabès pour une nouvelle période à compter du 29 juillet 1999.

Par décret n° 99-1910 du 31 août 1999.

Monsieur Slaheddine Gherissi, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'école supérieure des sciences et techniques de Tunis pour une nouvelle période à compter du 29 juillet 1999.

Par décret n° 99-1911 du 31 août 1999.

Monsieur Faysal Mansouri, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de gestion de Sousse.

Par décret n° 99-1912 du 31 août 1999.

Monsieur Abdellatif Gadri, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Gabès.

Par décret n° 99-1913 du 31 août 1999.

Monsieur Khaled Mallouli, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut des hautes études commerciales pour une nouvelle période à compter du 23 août 1999.

Par décret n° 99-1914 du 31 août 1999.

Monsieur Mohamed Taoufik Haouet, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de l'animation pour la jeunesse et la culture pour une nouvelle période à compter du 29 juillet 1999.

Par décret n° 99-1915 du 31 août 1999.

Monsieur Abdelhamid Ben Youssef, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'école nationale des sciences de l'informatique.

**MINISTÈRE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIÈRES**

NOMINATIONS

Par décret n° 99-1916 du 31 août 1999.

Monsieur Abdenmour Grammi, est nommé au grade de contrôleur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 99-1917 du 31 août 1999.

Monsieur Mohamed Salah Karabaka, est nommé au grade de contrôleur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 99-1918 du 31 août 1999.

Monsieur Mohamed Bechir El Kadhi, est nommé au grade de contrôleur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

MINISTERE DU COMMERCE

Décret n° 99-1919 du 30 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel du centre de promotion des exportations.

(Le texte du statut est publié uniquement en langue arabe).

Décret n° 99-1920 du 30 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'office du commerce de la Tunisie.

(Le texte du statut est publié uniquement en langue arabe).

MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT

Décret n° 99-1921 du 30 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'office national du tourisme tunisien.

(Le texte du statut est publié uniquement en langue arabe).

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 99-1922 du 31 août 1999, complétant le décret n° 94-814 du 11 avril 1994 relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et aux modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985 portant organisation des transports terrestres,

Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 47 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 98-10 du 10 février 1998 et la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999,

Vu le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activités ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles tel que modifié par le décret n° 96-1444 du 12 août 1996, le décret n° 98-1642 du 19 août 1998 et le décret n° 99-471 du 1er mars 1999,

Vu le décret n° 98-2554 du 28 décembre 1998 réglementant les transports publics de personnes par voitures de taxi et de louage et le transport public rural,

Vu l'avis du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, du ministre du commerce, du ministre du tourisme et de l'artisanat, du ministre de l'industrie, du ministre du transport et du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Il est ajouté à la liste des activités des métiers exercés dans le cadre des petites et micro-entreprises annexée au décret n° 94-814 du 11 avril 1994 susvisé, au niveau du groupe des activités de prestations de services divers, ce qui suit :

Le transport public rural.

Art. 2. – Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, le ministre du commerce, le ministre du tourisme et de l'artisanat, le ministre des finances, le ministre de l'industrie, le ministre du transport et le ministre du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-1923 du 31 août 1999, portant fixation des conditions de l'exonération des intérêts de l'épargne-études

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 et notamment son article 38 tel que complété par l'article 45 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999,

Vu la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu le code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959,

Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – L'exonération prévue par l'article 38 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 et notamment son article 38, tel que complété par l'article 45 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour la gestion 1999 est applicable aux comptes d'épargne ouverts auprès des banques de dépôts dénommés "comptes épargne-études" et remplissant les conditions prévues par les articles suivants.

Art. 2. – Les "comptes épargne-études" sont destinés à recevoir les dépôts des parents en vue de faire bénéficier leurs enfants poursuivant l'enseignement de base ou des études secondaires, de crédits bancaires leur permettant de poursuivre des études universitaires, et ce, selon des modalités à fixer par la banque.

Il ne peut être ouvert plus d'un compte par enfant.

En cas d'abandon des études par l'un des enfants, le tuteur peut transférer le compte épargne-études, tout en préservant le même objet, au profit d'un autre enfant.

Art. 3. – Les "comptes épargne-études" peuvent être crédités des sommes provenant, soit de versement, soit de virements bancaires ou postaux au profit des titulaires des comptes, soit des sommes provenant des transferts desdits comptes d'un établissement dépositaire à un autre. Dans ce dernier cas, le transfert doit être réalisé par l'établissement dépositaire sur la base d'une demande du titulaire du compte ou de son tuteur, s'il n'a pas atteint l'âge de majorité, portant le visa de l'établissement bénéficiaire du transfert attestant de l'ouverture du nouveau compte destiné à recevoir le montant de l'épargne déjà constituée y compris les intérêts produits dans le premier compte, ce dernier devant être clôturé dès la réalisation de l'opération de transfert. Dans tous les cas, le transfert doit avoir lieu sans que le titulaire du compte dispose du montant de son épargne.

Art. 4. – Les "comptes épargne-études" donnent lieu à l'inscription des mouvements y afférents sur un livret remis au client. Il n'est délivré qu'un seul livret par compte. Il n'est pas délivré de carnet de chèques.

Art. 5. – Le montant minimum de toute opération de crédit ou de débit d'un "compte épargne-études" est fixé à 5 dinars.

Art. 6. – Le "compte épargne-études" ne peut en aucun cas être débiteur.

Art. 7. – Il est interdit aux établissements dépositaires d'octroyer aux titulaires de "compte épargne-études" des avances de quelque nature que ce soit ayant pour but ou pour résultat de leur permettre de disposer partiellement ou totalement des sommes inscrites auxdits comptes.

Art. 8. – Les versements aux "comptes épargne-études" sont productifs d'un intérêt dont le taux ne peut être inférieur aux taux de rémunération de l'épargne (T.R.E) fixé par la Banque Centrale de Tunisie.

Au 31 décembre de chaque année, les intérêts produits par les "comptes épargne-études" s'ajoutent au capital et deviennent à leur tour productifs d'intérêts.

Le titulaire du "compte épargne-études" ou son tuteur, s'il n'a pas atteint l'âge de majorité, doit respecter la périodicité de versement convenue avec l'établissement dépositaire.

Art. 9. – La durée minimale de l'épargne est fixée à 3 ans. Le montant maximum de l'épargne donnant lieu à l'exonération des intérêts servis ainsi que le taux de la rémunération de l'épargne peuvent être modifiés par arrêté du ministre des finances.

Art. 10. – Conformément aux dispositions de l'alinéa 12 de l'article 38 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les intérêts produits par les "comptes épargne-études" sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Cette exonération est limitée au plafond de l'épargne fixé à 5 mille dinars pour chaque compte d'épargne.

Pour bénéficier de cette exonération, les sommes versées aux "comptes épargne-études" doivent être bloquées auprès de l'établissement dépositaire durant la période allant de la date du premier versement jusqu'à la date du commencement des études universitaires par le titulaire du compte.

Le retrait partiel ou total des fonds pour des motifs autres que ceux pour lesquels les montants susvisés ont

été bloqués entraîne déchéance de l'exonération et paiement des impôts dus. Dans ce cas l'établissement dépositaire est tenu de prélever la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu conformément à la législation fiscale en vigueur.

Art. 11. – Le déblocage des sommes déposées est subordonné à la production par le titulaire du "compte épargne-études" d'un certificat d'inscription délivré par l'établissement universitaire dans lequel l'intéressé poursuit ses études. La banque auprès de laquelle le compte est ouvert, est tenue de conserver une copie certifiée conforme du certificat d'inscription susvisé.

Art. 12. – Le ministre des finances et le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-1924 du 31 août 1999, portant octroi du régime fiscal privilégié au titre de l'importation des minerais de fer et des fils de barres en fer.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée tel que promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, et notamment son article 8, ensemble des textes l'ayant modifié ou complété, et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour la gestion 1999,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douanes à l'importation, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour la gestion 1999,

Vu la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour la gestion 1999, et notamment son article 75,

Vu l'avis du ministre de l'industrie

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont réduits à 20%, les droits de douane au titre de l'importation des fils et barres en fer relevant des numéros 721331.0 et 721420.0 du tarif douanier, et ce, dans la limite d'un contingent global de 35.673 tonnes.

Art. 2. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'importation des minerais de fer non agglomérés (minerais riches) relevant du numéro 260111.0 du tarif douanier, et ce, dans la limite d'un contingent global de 65.901 tonnes.

Art. 3. - Le bénéfice des avantages précités est subordonné à la présentation aux services des douanes d'une liste des produits précités, visée par les services concernés du ministère de l'industrie.

Art. 4. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1999.

Art. 5. - Le ministre des finances et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 99-1925 du 31 août 1999.

Monsieur Driss Hadj Salah, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargé des fonctions de directeur des affaires financières, des équipements et du matériel.

En cette qualité, Monsieur Driss Hadj Salah bénéficie de l'indemnité de gestion administrative et financière.

Par décret n° 99-1926 du 31 août 1999.

Monsieur Sadok Arfaoui, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de directeur du bureau central de l'organisation, des méthodes, de l'informatique et de la coordination régionale.

Par décret n° 99-1927 du 31 août 1999.

Monsieur Abdellatif Bouaziz, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service "des avantages accordés aux investissements dans les autres secteurs" à la direction générale des avantages fiscaux et financiers.

Par décret n° 99-1928 du 31 août 1999.

Monsieur Ramzi Bougerra, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de service de la gestion des liquidités des fonds du trésor à la direction générale du trésor.

Par décret n° 99-1929 du 31 août 1999.

Madame Faïza Bougadida, Epouse Frad, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommée chef de service de la réglementation à la direction générale des participations.

Par décret n° 99-1930 du 31 août 1999.

Monsieur Mondher Ben Brahim, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service des avantages accordés aux investissements industriels et de services à la direction générale des avantages fiscaux et financiers.

Par décret n° 99-1931 du 31 août 1999.

Monsieur Mansour Alaya, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions chef de service du contrôle des comptes particuliers des ordonnateurs à la direction générale de la comptabilité publique.

Par décret n° 99-1932 du 31 août 1999.

Monsieur Benaïssa Barguelli, inspecteur central au ministère des finances, est chargé des fonctions de receveur des finances place 7 novembre à Menzel Bourguiba.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages de chef de service d'administration centrale.

CREATION D'UNE RECETTE DES FINANCES

Par arrêté du ministre des finances du 31 août 1999.

Il est créé à compter du 1er septembre 1999, une recette des finances à Bir Lahmar, gouvernorat de Tataouine.

La recette des finances à Bir Lahmar, assurera toutes les opérations rentrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception de l'octroi des prêts sur gage et de la débite des produits monopolisés,

La gestion de la recette des finances à Bir Lahmar ainsi que sa caisse, sont classées dans la 2ème catégorie.

MINISTERE DE LA CULTURE

Décret n° 99-1933 du 31 août 1999, relatif au classement des monuments historiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture,

Vu le code de protection du patrimoine archéologique historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994 et notamment l'article 35,

Vu le décret n° 94-1475 du 4 juillet 1994, relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale du patrimoine,

Vu l'avis de la commission nationale du patrimoine,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du tourisme et de l'artisanat, des finances, de l'équipement et de l'habitat, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont classés, les monuments historiques suivants :

Dar El Haddad : rue Sidi Bou Khriane impasse de l'Artillerie Tunis.

Dar Rachid : 9 rue de l'Ecole Tunis.

Dar Echérif : rue Sidi Maouia Tunis.

Dar Caïd Essebsi : 11 bis rue Nfefta Bab Saâdoun Tunis.

Zaouia de Sidi Abdallah Chérif : rue Ibn Essarraj avenue 9 avril Tunis.

Borj Flifel : rue de la Rabta Tunis.

Borj Sidi Yahia : 25 rue El Borj Bab Laâssel Tunis.

Tourbet Sidi Bou Khriane : 12 rue Ben Mahmoud Tunis.

Le Palais Mourad Bey : avenue 2 mars 1934 la Manouba Tunis.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du tourisme et de l'artisanat, des finances, de la culture, de l'équipement et de l'habitat, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et du développement économique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 99-1934 du 31 août 1999.

Monsieur Néjib Ben Salah, inspecteur en chef des services financiers, est chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières à la direction des services communs au ministère de la culture.

Par décret n° 99-1935 du 31 août 1999.

Monsieur Mohamed Ourimi, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de chef de service de l'action culturelle au commissariat régional à la culture au gouvernorat de Médenine.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-1936 du 31 août 1999.

Monsieur Mohamed Hamza, administrateur, est chargé des fonctions de sous-directeur de la documentation à la direction de la documentation et de la communication au centre d'études, de recherches et de documentation en matières de jeunesse, d'enfance et de sport au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Par décret n° 99-1937 du 31 août 1999.

Monsieur Mohamed Youssef, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Kébili.

Par décret n° 99-1938 du 31 août 1999.

Monsieur Abdelbasset Ben Naceur, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de l'éducation physique et du sport au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Kébili.

Par décret n° 99-1939 du 31 août 1999.

Monsieur Mohamed Sdiri, délégué à la protection de l'enfance 1er grade, est chargé des fonctions de chef de bureau de délégué à la protection de l'enfance au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance de Ben Arous.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 93-1129 du 10 mai 1993, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 99-1940 du 31 août 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national des ports.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 99-25 du 18 mars 1999, portant promulgation du code des ports maritimes de commerce, et notamment son article 95,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le conseil national des ports est composé de :

Le ministre du transport ou son représentant : président.

Un représentant du ministère de l'intérieur : membre.

Un représentant du ministère des finances : membre.

Un représentant du ministère du transport : membre.

Un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre.

Un représentant du ministère de la santé publique : membre.

Un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat : membre.

Un représentant du ministère du commerce : membre.

Un représentant du ministère de l'agriculture : membre.

Un représentant du ministère du développement économique : membre.

Un représentant de l'office de la marine marchande et des ports : membre.

Un représentant de l'office national de la protection civile : membre.

Un représentant de l'office du commerce de Tunisie : membre.

Un représentant de l'agence nationale de la protection de l'environnement : membre.

Un représentant de l'agence de la protection et de l'aménagement du littoral : membre.

Un représentant du centre de la promotion des exportations : membre.

Un représentant des chambres du commerce et de l'industrie : membre.

Un représentant du conseil national des chargeurs relevant de l'UTICA : membre.

Un représentant de la fédération nationale des transports relevant de l'UTICA : membre.

Un représentant de la fédération des exportateurs relevant de l'UTICA : membre.

Un représentant de la chambre nationale des transporteurs maritimes relevant de l'UTICA : membre.

Un représentant de la chambre syndicale des entrepreneurs de manutention relevant de l'UTICA : membre.

Un représentant de la chambre syndicale des transporteurs internationaux routiers relevant de l'UTICA : membre.

Un représentant de la chambre syndicale des consignataires de navires relevant de l'UTICA : membre.

Un représentant de la chambre syndicale des transitaires relevant de l'UTICA : membre.

Un représentant de la chambre syndicale des ravitailleurs de navires relevant de l'UTICA : membre.

Un représentant de la chambre syndicale des commissionnaires en douane relevant de l'UTICA : membre.

Un représentant de la chambre disciplinaire des commissionnaires en douane : membre.

Le président du conseil ou son représentant peut faire appel à toute personne dont la participation aux travaux du conseil est jugée utile.

Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre du transport sur proposition des ministères et organismes concernés.

Art. 2. - L'office de la marine marchande et des ports assure le secrétariat du conseil qui est chargé notamment de :

- Organiser les réunions du conseil.
- Préparer les dossiers relatifs à l'ordre du jour.
- Adresser les convocations accompagnées de l'ordre du jour aux membres du conseil au moins quinze jours avant la date de la réunion.
- Rédiger les procès-verbaux des réunions du conseil.
- Assurer le suivi des mesures prises par le conseil.
- Rendre compte aux membres du conseil de l'état d'avancement de la concrétisation des mesures et des actions convenues.
- Rédiger le rapport d'activité annuel du conseil.

Art. 3. - Le conseil se réunit sur convocation de son président en deux sessions ordinaires par an et en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire.

L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du conseil.

Art. 4. - Le conseil ne peut délibérer légalement qu'en présence de la majorité de ses membres.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué par son président pour se réunir dans un délai de huit jours quel que soit le nombre des présents.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 5. - Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par son président et portées sur un registre spécial tenu par le secrétariat du conseil.

Des copies de procès-verbaux sont communiquées aux membres du conseil dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réunion du conseil.

Art. 6. - Le conseil adresse au ministre du transport son rapport d'activité annuel comprenant son évaluation de la situation des ports et ses propositions pour leurs développement.

Art. 7. - Le ministre du transport et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 août 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-1941 du 30 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'office de l'aviation civile et des aéroports.

(Le texte du statut est publié uniquement en langue arabe).

Arrêté du ministre du transport du 31 août 1999, modifiant et complétant l'arrêté du 3 mars 1998, fixant les conditions de délivrance d'une licence ou qualification de membre d'équipage de conduite d'aéronef civil aux titulaires des licences ou qualifications étrangères ou titres militaires.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 59-76 du 19 juin 1959, relative à la navigation aérienne,

Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et notamment son annexe 1,

Vu le décret n° 59-201 du 4 juillet 1959, réglementant la navigation aérienne tel qu'il a été modifié par le décret n° 94-15 du 3 janvier 1994,

Vu le décret n° 81-1001 du 12 août 1981, relatif aux redevances aéronautiques et notamment sa section V,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif aux licences et qualifications des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif à la licence de pilote professionnel-avion,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif à la licence de pilote professionnel-hélicoptère,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif à la licence de pilote privé-avion,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 18 février 1994, relatif à la licence de pilote privé hélicoptère,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 12 avril 1994, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel de l'aéronautique civile,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 1er décembre 1994, relatif à la qualification de vol aux instruments-avion,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 21 décembre 1994, relatif à la qualification de vol aux instruments-hélicoptère,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 28 juillet 1995, fixant le régime des examens pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique et pratique de la qualification de vol aux instruments-avion,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 28 juillet 1995, fixant le régime des examens pour l'obtention du brevet de pilote professionnel-avion,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 28 juillet 1995, fixant le régime des examens pour l'obtention du brevet de pilote privé-avion,

Vu l'arrêté du ministre du transport 3 mars 1998, fixant les conditions de délivrance d'une licence ou qualification de membre d'équipage de conduite d'aéronef civil aux titulaires des licences ou qualifications étrangères ou titres militaires.

Arrête :

Article premier. - Les articles 15 et 16 de l'arrêté du ministre du transport du 3 mars 1998 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 15 (nouveau). - Tout candidat à l'obtention de la qualification de vol aux instruments-avion ou hélicoptère, titulaire d'une qualification étrangère ou d'un titre militaire, doit remplir les conditions suivantes :

a) Candidats titulaires d'une qualification étrangère :

- être titulaire d'une licence étrangère de pilote privé-avion ou hélicoptère ou de pilote professionnel-avion ou hélicoptère, délivrée par un Etat signataire de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et comportant la qualification postulée :

- satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique et pratique relatif à la qualification postulée en ce qui concerne le niveau d'instruction exigé des candidats aux épreuves théoriques.

- satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention de la qualification correspondante à la qualification postulée en ce qui concerne l'âge, l'aptitude physique et mentale et l'expérience minimale en vol.

b) candidats titulaires d'un titre militaire :

- être titulaire d'un brevet militaire de pilotage d'avion ou hélicoptère du troisième degré, délivré ou reconnu équivalent par les autorités militaires tunisiennes compétentes,

- satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique et pratique relatif à la qualification postulée en ce qui concerne le niveau d'instruction exigé des candidats aux épreuves théoriques.

- satisfaire aux conditions exigées pour l'obtention de la qualification correspondante à la qualification postulée en ce qui concerne l'âge, l'aptitude physique et mentale et l'expérience minimale en vol.

Article 16 (nouveau). - Tout candidat ayant rempli les conditions prévues à l'article 15 (nouveau) du présent arrêté, doit passer avec succès des épreuves théoriques et pratiques définies comme suit :

1 - Epreuves théoriques :

Les épreuves théoriques comportent :

- a) une épreuve écrite de météorologie et de connaissance et d'utilisation de l'avion ou de l'hélicoptère, selon le cas, sous forme de questions à choix multiple (QCM) comprenant au moins trente questions et d'une durée de deux heures.

- b) une épreuve écrite de navigation sous forme de questions à choix multiple (QCM) comprenant au moins quatre vingt questions d'une durée de trois heures trente minutes.

- c) une épreuve écrite de réglementation aérienne et de droit aérien d'une durée de deux heures.

Pour être déclaré admis, le candidat doit répondre de manière correcte à soixante dix pour cent des questions au moins pour chaque épreuve sous forme de questions à choix multiple (QCM), et obtenir une note au moins égale à dix à l'épreuve de réglementation aérienne et de droit aérien.

Le candidat a la possibilité de se présenter aux épreuves théoriques prévues aux paragraphes a, b et c du présent article de deux manières différentes :

- se présenter au cours d'une même session à l'ensemble des épreuves théoriques,

- se présenter à l'ensemble des épreuves sous forme de questions à choix multiple (QCM) et à l'épreuve de réglementation et de droit aériens dans un ordre de son choix et au cours de sessions différentes, dans un délai n'excédant pas deux ans.

Le président du jury des examens délivre au candidat déclaré admis le certificat d'aptitude théorique correspondant au certificat relatif à la qualification postulée.

La validité de ce certificat est deux ans.

2 - Epreuves pratiques :

Le candidat titulaire du certificat d'aptitude théorique visé au paragraphe 1 du présent article, en cours de validité, ainsi que d'une licence tunisienne de pilote privé-avion ou hélicoptère ou de pilote professionnel-avion ou hélicoptère, en cours de validité, doit passer avec succès les mêmes épreuves pratiques du certificat d'aptitude théorique et pratique de la qualification correspondante à la qualification postulée. ces épreuves sont passées conformément au même règlement prévu par les dispositions réglementaires les régissant.

Le ministre du transport délivre à tout candidat déclaré admis, la qualification du vol aux instruments correspondante à la qualification postulée.

Art. 2. - L'article 23 de l'arrêté du ministre du transport du 3 mars 1998 susvisé est complété par un deuxième paragraphe ainsi conçu.

Tout candidat titulaire du certificat d'aptitude théorique en cours de validité visé à l'article 6 ou titulaire du certificat visé à l'article 12 est dispensé des épreuves théoriques prévues aux articles 4 et 10 du présent arrêté.

Tunis, le 31 août 1999.

Le Ministre du Transport
Houssine Chouk

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

NOMINATIONS

Par décret n° 99-1942 du 31 août 1999.

Monsieur Sayed Mahdouani, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur régional des steppes au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 99-1943 du 31 août 1999.

Monsieur Mohamed Ismaïl, maître assistant de l'enseignement supérieur agricole, est chargé des fonctions de sous-directeur du milieu rural et agricole à la direction de la conservation de la nature et du milieu rural au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret n° 99-1887 du 30 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'office national de l'assainissement.

(Le texte du statut est publié uniquement en langue arabe).

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Décret n° 99-1944 du 30 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de la société des ciments de Bizerte.

(Le texte du statut est publié uniquement en langue arabe).

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaire des comptes atteints par la prescription de 15 ans

L'office national des postes, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1983 et 1984, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêt) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1999 leur est donné pour réactiver leur compte, passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du centre directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30 avenue de Carthage Tunis.